



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

נציגות הבית המשותף ברחוב מבצע הדקל 12, פתח תקווה

**המבקשת
(התובעת):**

באמצעות ב"כ עו"ד רונן וייזל
הנגר 24, הוד השרון
טל': 09-7453335 פקס: 09-7453338

נגד

**המשיבה
(הנתבעת ושולחת הודעה לצד שלישי):**

ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד בעז חיים
מרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש קומה 37), תל אביב - יפו
טל': 03-6081960 פקס: 03-6081970

אוסטברג עליזה ו-33 אח'

הצדדים השלישיים:

באמצעות ב"כ מרדכי ויניצקי ואח'
הסתדרות 26 פתח תקווה
טל': 03-9124800 פקס: 03-9124801

החלטה

1. לפניי בקשה מטעם התובעת בהליך העיקרי, להורות על הפרדת הדיון בהודעה לצד שלישי שהגישה הנתבעת נגד 34 צדדים שלישיים, מהתובענה העיקרית.

ההליכים

2. ביום 6.9.2018 הגישה המבקשת, נציגות הבית המשותף ברחוב מבצע הדקל 12 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 177 בגוש 6366 (להלן בהתאמה - "המבקשת" ו-"הבית"), תביעה כספית ולמתן צו עשה נגד המשיבה, חברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ (להלן - "המשיבה").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. כנטען בכתב התביעה, המשיבה הינה החברה הקבלנית אשר בנתה את הבית, לגביו ניתן טופס אכלוס ("טופס 4") ביום 13.5.2018. במועד הגשת כתב התביעה, נמסרו למעלה ממחצית הדירות בבניין, הכולל 108 דירות על פני 28 קומות, לבעלי הזכויות בהן. המשיבה עודנה מחזיקה ב-47 דירות, מקצתן בבעלותה, מרביתן דירות בבעלות אחרים אשר טרם נמסרו לידם. לפיכך, עתרה המבקשת לחייב המשיבה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית, בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן בהתאמה - "**הוצאות החזקת הבית**" ו-"**חוק המקרקעין**"), בגין הדירות שבחזקתה, בסך של 47,000 ש"ח. עוד עתרה המבקשת ליתן צו עשה המורה למשיבה להתנתק מזרם המים והחשמל הציבורי בדירה משלוש דירות בבית, המשמשות את המשיבה באופן פעיל.

4. ביום 2.12.2018 הגישה המשיבה כתב הגנה מטעמה. לדידה, היא הבעלים של שתי דירות בלבד בבית המשותף (דירות מספר 9 ו-108), לגביהן מוסכם כי המשיבה תישא בחלקן בהוצאות החזקת הבית. עוד הסכימה המשיבה לשאת בהוצאות כאמור בגין השימוש שהיא עושה בדירה נוספת בבית (דירה מספר 1). הואיל ודירה מספר 9 צפויה להימסר לבעלי הזכויות בה ביום 30.11.2018, חיוב המשיבה בהוצאות כאמור ייעשה עד למועד זה.

אשר ליתר הדירות בבית, טענה המשיבה כי היא אינה חבה בדין לשאת בתשלום חלקן בהוצאות החזקת הבית, וכי יש להשיתן על בעלי הזכויות בהן. זאת, לנוכח הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, משאינה בעלת הזכויות במקרקעין עת ההתקשרות עמה נעשתה לצורך מתן שירותי בניה בלבד. בהקשר זה, הפנתה המשיבה להוראות הסכם הבניה ושיתוף עליו חתמו בעלי הזכויות בדירות ביום 2.3.2014 (להלן - "**הסכם הבניה ושיתוף**"), אשר מלוא חובות וזכויות קבוצת א. דורי בע"מ מכוחו, הומחו ביום 16.4.2015 למשיבה. לדידה, הואיל ובעלי הזכויות בדירות בבית טרם הסדירו חובם למשיבה, בגין הלוואה (מימון) שהעמידה לטובתם במהלך הקמת הבית, הם אינם זכאים לקבל הדירה שבבעלותם חרף קיומו של טופס אכלוס. זאת, בהתאם להוראות הסכם הבניה ושיתוף ולתוספת להסכם מיום 3.7.2018, לפיו מסירת הדירה לבעלי הזכויות בה תיעשה בכפוף לסילוק מלוא סכום ההלוואה שנתנה בידם המשיבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בד בבד, הגישה המשיבה הודעה לצד שלישי נגד בעלי זכויות בדירות בבית. כנטען בהודעה לצד שלישי, בעלי הזכויות בדירות הם האחראים לתשלום הוצאות החזקת הבית, ולמצער זכאית המשיבה לשיפוי בגין כל תשלום שתחויב בו על פי כתב התביעה, הן לנוכח הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, הן לנוכח הוראות הסכם השיתוף והבניה.
6. ביום 11.12.2018 עתרה המשיבה בבקשה לתיקון ההודעה לצד שלישי ביחס לפרטי בעלי הזכויות בדירות החייבות בתשלום הוצאות החזקת הבית. כנטען, אך מחמת טעות אנוש כללה ההודעה לצד שלישי פרטי בעלי זכויות בדירות שאינן חייבות בתשלום הוצאות כאמור.
7. ביום 16.12.2018 עתרה המבקשת בבקשה להורות על הפרדת הדיון בהודעה לצד שלישי מהתובענה העיקרית, הבקשה שלפניי.

טענות הצדדים

8. לטענת המבקשת, יש להורות על הפרדת הדיון בתביעה העיקרית מהדיון בהודעה לצד שלישי, שכן תכלית הליך ההודעה לצד שלישי במקרה דנן לסכך ולסרבול ההליכים וכן להלך אימים על המבקשת. יתרה מזאת, בין המשיבה לחלק מהצדדים השלישיים מתנהלים הליכים בבית המשפט המחוזי בשל מחלוקות שעילתן הסכם הבניה והשיתוף. לפיכך, הותרת ההודעה לצד שלישי על כנה עלולה לגרום לפסיקה סותרת בין ערכאות שיפוטיות שונות. אף מאזן הכוחות מלמד כי למשיבה לא ייגרם כל נזק אם יופרדו הדיונים.
9. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, אין זה ראוי לפצל את הדיון בתובענות שכן עיקרו ומהותו של הדיון בקביעת הגורם החייב בתשלום הוצאות החזקת הבית בגין דירות שלא נמסרו לבעליהן, ומשאין בכירור התביעה כמקשה אחת כדי לסרבול ולהאריכו. עוד טענה המשיבה, כי הפרדת הדיון יסב למשיבה נזקים רבים והרחבה משמעותית של ההוצאות המשפטיות הנדרשות לניהול ההליך, אשר יוטלו כולם על המבקשת ועל הצדדים השלישיים. אשר לטענה בדבר הליכים מקבילים המתנהלים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבית המשפט המחוזי, טענה המשיבה כי מדובר בהליך שצדדים לו המשיבה ושלושה בעלי זכויות בדירות בבית שעניינו מחלוקת נקודתית הקשורה בהסכם הבניה והשיתוף, ואשר אין בינו לבין ההליך דנן דבר.

דיון והכרעה

10. הלכה למעשה, השאלה העומדת להכרעה בבסיס התביעה העיקרית הינה על מי החובה לשאת בתשלום הוצאות החזקת הבית ביחס לדירות שחברה קבלנית מסרבת למסור לבעלי הזכויות בדירות, בשל מחלוקת כספית שניטשה ביניהם שעילתה במערכת הסכמית החלה על הצדדים, חרף השלמת בניית הבית וקיומו של אישור אכלוס. האם על החברה הקבלנית (המשיבה) המחזיקה בפועל בדירות או שמא על בעלי הזכויות בדירות (הצדדים השלישיים), אשר לכאורה אינם מקיימים חיוביהם על פי המערכת ההסכמית.

11. ברי כי לצורך הכרעה בשאלה זו, יש לראות בבעלי הזכויות בדירות בבית כאמור, בעלי דין דרושים ונחוצים לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בשאלות הכרוכות בתביעה. בעניין זה מורנו תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי") לאמור:

"22. צירוף נתבעים

(א) מותר לצרף בחזקת נתבעים בתובענה אחת את כל הנתבעים למתן סעד - בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין - בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עיסקאות, או כתוצאה של אחד מאלה, ושאלו הוגשו נגדם תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית.

(ב) היה לתובע ספק ממי הוא זכאי לתבוע, רשאי הוא לצרף נתבעים אחדים כדי ששאלת החבות ומידת החבות של כל אחד מהם תוכרע בין כל בעלי הדין.

(ג) "...".

12. על פי הוראת תקנה 22, צירוף נתבעים יתאפשר כל אימת שקיימת זהות של אחת השאלות שבמחלוקת, עובדתית או משפטית, אשר בגינה נכון לדון בפרשה כמקשה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחת. עוד נקבע, כי מקום שאדם תובע נגד שניים לחלופין, לא מן הנמנע שטענותיו כלפי שני הנתבעים יעמדו בסתירה זו לזו ואין בכך כדי לפגום בתביעתו (ראו, א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית (תשס"ה-2005), 66; ע"א 307/71 אוניקו רויטמן נ' שמשון חברה לביטוח, פ"ד כ"ו(1) 370, 368 (23.1.1972)).

13. עוד מורנו תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, סמכות בית המשפט לצוות מיוזמתו, בין היתר, על צירוף נתבעים שנוכחותם דרושה כדי לאפשר הכרעה ביעילות ובשלמות בשאלות הכרוכות בתובענה, בקבעה לאמור:

"24. מחיקת בעלי דין והוספתם

בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה."

14. בהתאם להלכה הפסוקה, אדם יהא בחזקת 'בעל דין דרוש' במקרים שבהם "לא ניתן ליתן פתרון שלם ויעיל לתובענה מבלי שפסק הדין שיינתן בה יקים מעשה בית דין גם כלפי פלוני שצירופו התבקש, או במקרים אחרים, שבהם מתעורר חשש שמא תיפגע זכותו של אלמוני אלמלא הצירוף" (רע"א 5861/15 עיריית תל אביב-יפו נ' עובדיה שומוביץ, פורסם ב"נבו", פסקה 24 (26.1.2016)). בתוך כך, נקבע כי "המבחן לצירופו של בעל דין אינו מתמקד בתועלתו ובנוחותו של התובע", וכי על בית המשפט "לבחון בראש ובראשונה את השאלה האם צירופו של בעל הדין דרוש כדי שניתן יהיה לפסוק בשלמות וביעילות בפלוגתאות שעולות במסגרת התביעה" (שם, פסקאות 25-26). לאמור, "אם לא יצורף הצד השלישי להליך כבעל דין, תקופת זכותו-שלו או של בעלי הדין הקיימים, בשל העובדה כי לא נשמע קולו ולא יחול עליו מעשה בית דין" (רע"א 2228/15 ג'י.טי.אס.פאוור סולושנס לימיטד נ' נתיבים דרום בע"מ, פורסם ב"נבו", פסקאות 22-23 (9.7.2015), והפסיקה הענפה (שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ומן הכלל אל הפרט. כתב התביעה הוגש כאמור נגד המשיבה, החברה הקבלנית, בלבד. לצורך הכרעה בשאלת חבות המשיבה בתשלום הוצאות החזקת הבית בגין הדירות שבחזקתה, יהא עליי לקבוע ממצאים הקשורים גם בבעלי הזכויות בדירה, משאין חולק כי אחד משני גורמים אלה חב בתשלום ההוצאות. משכל קביעה ביחס לגורם האחד משליכה גם על הגורם שני, כל הכרעה בהעדרו של אחד הצדדים תהא חסרה ויהא בה כדי לפגוע בזכות העומדת לצד זה להביא מלוא טענותיו בפניי. בהקשר זה, אין בידי לקבל טענת המבקשת, לפיה ככל שאמצא כי אין למשיבה חבות לשלם הוצאות החזקת הבית המשותף "שאז ממילא לא תחויב המשיבה בדבר." בצדה של קביעה כאמור, מתחייבת הכרעה, למצער קביעת ממצאים הקשורים בבעלי הדירות, אשר נכון שתחייב גם אותם ותהווה אף כלפיהם מעשה בית דין.

16. משבאתי לכלל מסקנה, כי השאלות הכרוכות בתביעה אינן ניתנות לפתרון שלם ויעיל מבלי שבעלי הדירות יהיו בעלי דין בהליך זה, הנני להורות כדלקמן:

א. המבקשת תצרף בעלי הזכויות בדירות בבית, אשר לא משולם בגינן הוצאות החזקת הבית כמפורט בכתב התביעה, כנתבעים נוספים בתיק.

ב. כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 20 יום מהיום.

ג. כתב הגנה מתוקן יוגש בתוך 30 יום, מיום המצאת כתב התביעה המתוקן.

ד. ההודעה לצד שלישי (תיק מס' 618/2018) - תימחק. משלא הוגש כתב הגנה להודעה לצד שלישי, איני עושה צו להוצאות.

17. הדיון הקבוע ליום 10.3.2019 - בטל.

נקבע לשיבת קדם משפט ליום 3.4.2019 בשעה 12:30.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ט, 4 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/484/2018
מס' תיק: 6/618/2018
מס' בקשה: 6/642/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה